

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3856/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัดผลการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

โจทก์

โดย
สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ

ประถมศึกษาแห่งชาติผู้เข้าเป็นคู่ความ
แทน

ล.

ป.พ.พ. มาตรา 381, มาตรา 587, มาตรา 597

คณะกรรมการตรวจการจ้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก. ผู้ว่าจ้างตั้งขึ้นเพื่อ
ตรวจรับมอบบงานที่โจทก์ได้ทำตามสัญญาจ้างว่าถูกต้องตามสัญญาหรือไม่ แล้วเสนอ
ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก. นั้น ไม่มีอำนาจในการที่จะสงวนสิทธิเรียกเบี้ย
ปรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก. ซึ่งเป็นคู่สัญญากับโจทก์เท่านั้นที่มีอำนาจที่จะรับ
มอบบงานจากโจทก์หรือไม่

เมื่อโจทก์มอบอำนาจให้ อ. ไปขอรับเงินค่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.
ได้เรียกเบี้ยปรับที่โจทก์ส่งมอบบงานล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา แสดงว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ก. หาได้ยอมรับมอบบงานโดยมิได้อิดเอื้อนอันจะทำให้โจทก์พ้น
จากความรับผิดชอบในการส่งมอบบเนินช้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา

597 ไม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก. แจ้งแก่ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ที่ให้มารับเงิน แทนที่จะหักเงินค่าปรับจากเงินค่าจ้าง ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก. ได้บอก สงวนสิทธิที่จะเรียกเอาเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 381 แล้ว จำเลยจึงมีสิทธิเรียกเบี้ยปรับจากโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ทำการก่อสร้างบ้านพักครูที่โรงเรียนใน อำเภอชานุมรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร รวม ๔ หลัง ตกลงค่าจ้างหลังละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และจะจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์รวม ๒ งวด โจทก์ได้รับค่าจ้างงวดแรก แล้ว แต่ค่าจ้างงวดที่สองจำเลยไม่ยอมจ่ายโดยอ้างว่าโจทก์ส่งมอบงานล่าช้ากว่า กำหนดตามสัญญา จำเลยจะหักค่าปรับจากเงินที่โจทก์มีสิทธิได้รับ โจทก์ไม่ยอมให้ ปรับ เพราะโจทก์ได้ก่อสร้างตามแบบในสัญญา แต่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถ ตอกเสาเข็มได้ โจทก์จำเป็นต้องขยายฐานราก แต่ไม่มีแบบแปลนแนบท้ายสัญญา โจทก์หาหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างและจำเลยแล้ว ไม่อาจลงความเห็นได้ จำเลย ปลดปล่อยเวลาล่วงเลยมานานจึงหาหรือไปยังกรมสามัญศึกษา ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ โจทก์ได้รับหนังสือสั่งการแจ้งรายละเอียดและขนาดขยายฐานราก จากจำเลย ทำให้กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาเสียไป ๗๕ วัน โจทก์ขอ ขยายระยะเวลาการทำงาน จำเลยปฏิเสธ จำเลยใช้สิทธิตามสัญญาโดยไม่สุจริต จำเลยได้รับมอบงานตามสัญญาแล้วโดยไม่หักท้วงสงวนสิทธิ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบ ค่าระเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน ๔๘๕,๐๐๐ บาท จำเลยก่อให้เกิดความล่าช้าในการทำงานทำให้โจทก์เสียหายคิดเป็นเงิน ๑๑๗,๐๐๐ บาท และ จำเลยต้องเสียดอกเบี้ย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน ๗๐๕,๖๕๖.๒๕ บาท พร้อม ดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ตามสัญญาจ้างกำหนดว่าหากโจทก์ส่งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญา โจทก์ยอมให้ปรับวันละ ๔๕๐ บาท งานงวดแรกแล้วเสร็จตามสัญญา และจำเลยจ่ายเงินให้แล้ว ส่วนงวดที่สอง โจทก์ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนดตามสัญญา ๖๔ วัน จำเลยมีสิทธิปรับรวมเป็นเงิน ๒๔๔,๒๐๐ บาท และโจทก์ต้องชำระภาษีตามสัญญาจ้างหัก ณ ที่จ่าย เป็นเงิน ๑๘,๗๒๐ บาท คงเหลือเงินที่จำเลยต้องจ่ายให้โจทก์ ๓๐๗,๐๘๐ บาท จำเลยให้โจทก์มารับ แต่ตัวแทนของโจทก์ไม่ยอมรับจำเลยจึงไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จำเลยบอกสงวนสิทธิที่จะปรับโจทก์ตามสัญญา การส่งมอบงานล่าช้าทำให้จำเลยเสียหาย เมื่อรวมเงินค่าปรับและค่าภาษีแล้วรวมเป็นเงินที่โจทก์ต้องชำระให้จำเลย ๒๗๗,๔๒๐ บาท จำเลยจึงขอถือเป็นฟ้องแย้ง และขอหักกลบลบหนี้จากค่าก่อสร้าง คงเหลือเงินที่โจทก์ควรได้รับจากจำเลยเพียง ๓๐๗,๐๘๐ บาท

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับจากโจทก์ ทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและจำเลยไม่เคยบอกกล่าวสงวนสิทธิที่จะเรียกค่าปรับจากโจทก์ จำเลยจึงไม่มีสิทธิหักเงินค่าปรับจากเงินค่าก่อสร้าง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ระหว่างพิจารณา ได้มีพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ศาลหมายเรียกสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นจำเลยแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๕๘๕,๐๐๐ บาทแก่โจทก์ โดยให้นำเงินเบี้ยปรับที่โจทก์ต้องชำระแก่จำเลยจำนวน ๑๑๕,๒๐๐ บาท มาหักกลบลบหนี้ ค่าขออื่นของโจทก์ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า การรับมอบงานจากโจทก์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อตรวจรับมอบงานที่โจทก์ได้ทำตามสัญญาจ้างว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วเสนอไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น ไม่มีอำนาจในการที่จะสงวนสิทธิเรียกเบี้ยปรับแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นคู่สัญญากับโจทก์เท่านั้นที่มีอำนาจที่จะรับมอบงานจากโจทก์หรือไม่ คดีนี้ฟังได้ว่า เมื่อโจทก์มอบอำนาจให้นายอำพลไปขอรับเงินค่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้เรียกเบี้ยปรับที่โจทก์ส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา นายอำพลไม่ยอมรับจำนวนเงินค่าจ้างที่เหลือจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้หักไว้เป็นเบี้ยปรับตามสัญญาปรากฏตามบันทึกเอกสารหมายเลข ป.จ.๑๓ แสดงให้เห็นชัดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรหาได้ยอมรับมอบงานโดยมิได้อิดเอื้อนไม่ ซึ่งจะทำให้โจทก์พ้นจากความรับผิดชอบเพื่อการที่ส่งมอบเนินช้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๔๗ และการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรแจ้งแก่ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ให้มารับเงินแทนว่าจะต้องหักค่าปรับจากเงินค่าจ้าง กรณีถือได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้บอกสงวนสิทธิที่จะเรียกเอาเบี้ยปรับแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๐ จำเลยจึงมีสิทธิเรียกเอาเบี้ยปรับจากโจทก์ได้ และที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดเบี้ยปรับโจทก์มานั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร - นายเอกชัย ชินณพวงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายอัมพร เดชศิริ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------